

Perhitungan BOQ Awal vs BOQ Final_Project FTTH XL_SUM-NSM-0019-I-P_Medan OLT 3_PT Technology Karya Mandiri

Project	Area	SITE ID	OLT Name	Nama Vendor	No. PO Awal	Description	Qty BOQ (BALAP)	Unit Price (BALAP)	Amount (BALAP)	Qty BOQ	Unit Price	Amount	Devisi	Add PR-PO / PR PO Minus	Total +/- (BALAP - PO Awal)	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB New Cable <=24 Core	2,393	15,525	37,151,325	10,406	15,525	161,553,150	8,013	10,406	161,553,150	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB New Cable <=24 Core	-	-	-	-	-	-	-	2,393	37,151,325	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Collo Pole <=24 Core	7,558	7,000	52,906,000	-	7,000	-	7,558	7,558	52,906,000	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Collo Pole <=24 Core	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Collo Cable Tracing&Repair	-	500	-	-	500	-	-	FALSE	-	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Collo Cable Tracing&Repair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Pole 7m,Helical Deadend	233	1,500,000	349,500,000	85	1,500,000	127,500,000	148	148	222,000,000	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Pole 7m,Helical Deadend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Pole 9m,Helical Deadend	5	1,700,000	8,500,000	-	1,700,000	-	5	5	8,500,000	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Pole 9m,Helical Deadend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Hanger Cable	69	108,000	7,452,000	53	108,000	5,724,000	16	16	1,728,000	
Project FTTH XL	Medan	SUM-NSM-0019-I-P	Medan OLT 3	PT Technology Karya Mandiri	6200000882	BB Hanger Cable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									455,509,325				294,777,150			160,732,175 OK

Implementasi Panjang Span (Qty New Cable Feeder dibagi Qty Pole Feeder)

#DIV/0!

#DIV/0!

Justifikasi : Mengikuti jarak tiang Existing milik operator lain

**PT. iForte Solusi Infotek**

Menara BCA Lantai 43
Grand Indonesia Shopping Town
Jalan MH. Thamrin No. 1 Menteng Menteng
Jakarta Pusat 10310

Telephone : (62-21) 2358 6320
Fax : (62-21) 2358 6321
Delivery Address : Menara BCA Lantai 43 Jalan MH. Thamrin No.
1 Menteng Menteng Jakarta Pusat - 10310

Invoice Address : Menara BCA - 41st Floor
JL. MH. Thamrin No.1
Jakarta Pusat - 10310
IDN

Purchase Order**PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI**

Number : 6200000882
Version : 01
Doc. Type : PO FTTH
Purch. Group : 938 - Proj (FTTH)
Requisitioner : S.SILABAN
Date : 18-OCT-22
Page : 1 of 2
Vendor Account : 1000000782
Curr : IDR
Terms of Payment : A019
Description : 20%(14);40%(14);10%(30) OTDR;20%(30)
BAST;10% (30)

Material	Material Description	Acct. Assg	Delivery Date	Purchase Requisition	Qty	Unit	Unit Price	Total Amount
3000001070	FO FTTH New Cable <=24 Core Services FTTH-SUM-SU-MDN1	R	25-OCT-22	70000956	10.406	UNT	15.525,00	161.553.150,00
3000001075	FO FTTH Pole 7m,Helical Deadend Serv FTTH-SUM-SU-MDN1	R	25-OCT-22	70000956	85	UNT	1.500.000,00	127.500.000,00
3000001078	FO FTTH Hanger Cable Services FTTH-SUM-SU-MDN1	R	25-OCT-22	70000956	53	UNT	108.000,00	5.724.000,00

Subtotal	VAT	Total
294.777.150,00	32.425.486,50	327.202.636,50

Notes:
Implementasi Backbone Kota Medan - Sumatera Utara - MEDAN_OLT3 -
SUM-NSM-0019-I-P



PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK

Jl. Tanjung Karang No. 11 RT.004 RW.003 Jati Kulon, Jati Kudus 59347

Purchase Order

PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI

RUKAN PURI BOTANICAL RESIDENCE BLOK. HB NO. 22, JL.
RUKAN PURI BOTANICAL RESIDENCE BLOK. HB RUKAN PURI

Telephone : (62-21) 2358 6320

Fax : (62-21) 2358 6321

Number 6200000882

: 02

Version 2 of 5

Item	Material	Material Description	Acct. Assg	Delivery Date	Purchase Requisition	Qty	Unit	Unit Price	Total Amount
00014	3000001077	FO FTTH Pole 9m,Helical Deadend Serv FTTH-SUM-SU-MDN1 XL	P	12-AUG-25	70047383	5	UNT	1.700.000,00	8.500.000,00
00015	3000001257	FO FTTH BB Hanger Cable Services FTTH-SUM-SU-MDN1 XL	P	12-AUG-25	70047383	16	UNT	108.000,00	1.728.000,00

Total
455.509.325,00

Notes:
Revise PO

PO Final Ref No 6200000882 - Implementasi Backbone Kota Medan - Sumatera
Utara - MEDAN_OLT3 - SUM-NSM-0019-I-P

TOP :

DP 20%

Material on Site 40%

OTDR 10%

BAST 20%

Retensi 10%

Harga tersebut tidak termasuk PPN

Purchase Order ini ("**PO**") tunduk pada Syarat dan Ketentuan Standar yang terlampir dalam PO ini.

*This Purchase Order ("**PO**") is subject to the Standard Terms and Conditions which is attached hereto.*

PO ini dikeluarkan oleh Departemen Procurement Perusahaan secara otomatis melalui sistem. Oleh karenanya, PO ini tidak memerlukan tanda tangan perwakilan Perusahaan yang berwenang.

This PO is issued by Procurement Department of the Company and is system generated. It thus does not require the signature of an authorized Company representative.

Vendor wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan/atau menyerahkan dan/atau melaksanakan Pekerjaan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa kepada Perusahaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan PO dan Perjanjian termasuk seluruh perubahannya dari waktu ke waktu, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (beserta setiap dan seluruh peraturan-peraturan terkait lainnya dari waktu ke waktu) maupun peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang, yang berlaku di Republik Indonesia. Vendor dengan ini setuju dan menyanggupi (secara tidak dapat ditarik kembali kepada Perusahaan) untuk mengganti, membebaskan dan melepaskan Perusahaan atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang diderita dan/atau dialami Perusahaan atau pegawai-pegawainya, afiliasinya, perwakilan-perwakilannya yang sah, anggota direksi dan dewan komisaris masing-masing, yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan (baik langsung maupun tidak langsung) dari kegagalan dan/atau kelalaian Vendor untuk menaati atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya maupun hal-hal lainnya sebagaimana dinyatakan dalam PO dan Perjanjian atau kegagalan Vendor untuk menaati hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Vendor shall perform its obligations and/or deliver and/or implement the Work and/or procure goods and/or services to the Company with the highest degree of care in accordance with the PO and Agreement including all its amendment from time to time, as well as the provisions of prevailing laws and regulations including but not limited to the laws and regulations relating to the eradication of corruption acts as governed under Law No. 31 of



PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK

Jl. Tanjung Karang No. 11 RT.004 RW.003 Jati Kulon, Jati Kudus 59347

Telephone : (62-21) 2358 6320

Fax : (62-21) 2358 6321

Purchase Order

PT. TECHNOLOGY KARYA MANDIRI

RUKAN PURI BOTANICAL RESIDENCE BLOK. HB NO. 22, JL.

RUKAN PURI BOTANICAL RESIDENCE BLOK. HB RUKAN PURI

Number 6200000882

: 02

Version 3 of 5

1999 concerning Eradication of Corruption Acts as amended by Law No. 20 of 2001 (including each and all relevant regulations from time to time) and laws and regulation regarding criminal action of money laundering, applicable in the Republic of Indonesia. Vendor hereby agrees and undertakes (in an irrevocable manner to the Company) to compensate, hold harmless and release the Company against any claim and/or loss suffered and/or incurred by the Company or its employees, affiliates, authorized representatives, members of board of directors and board of commissioners, arising from and/or in connection with (whether directly or indirectly) the failure and/or negligence of the Vendor to comply or perform its obligations or other matters as stipulated in the PO and the Agreement or its failure to comply with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

PERINGATAN: Apabila Vendor **tidak** memberikan penolakan atau konfirmasi persetujuannya secara tertulis atas PO ini melalui email ke <poadmin@protelindo.net> dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya PO oleh Vendor, maka Vendor dianggap telah menerima dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PO ini.

WARNING: If the Vendor **does not** give its written rejection or approval confirmation on this PO through email to <poadmin@protelindo.net> within 7 (seven) calendar days after the receipt of the PO by Vendor, then the Vendor will be deemed to have accepted and agreed with the terms and conditions stipulated in this PO.

SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR / STANDARD TERMS AND CONDITIONS

Purchase Order ("PO") akan tunduk terhadap Syarat dan Ketentuan ("Syarat dan Ketentuan") di bawah ini. Syarat dan Ketentuan ini bersama dengan Perjanjian Induk terhadap Layanan (termasuk Pernyataan Pekerjaan) atau perjanjian yang setara yang mendasari penerbitan PO ini (masing-masing, "**Perjanjian**") akan mengatur pembelian barang dan/atau jasa oleh Perusahaan. Dalam hal terdapat konflik atau perbedaan dalam Syarat dan Ketentuan dan Perjanjian, Perjanjian akan berlaku dan mengikat.

1. **PEKERJAAN.** Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Vendor adalah berupa penyerahan barang dan/atau jasa ("**Pekerjaan**") sebagaimana ditetapkan dalam: (a) PO; (b) Syarat dan Ketentuan ini, dan/atau (c) Perjanjian dan dokumen terkait lainnya (seluruhnya disebut "**Dokumen PO**").
2. **PELAKSANAAN PEKERJAAN.** Segera setelah menerima PO, Vendor wajib melakukan Pekerjaan sesuai jadwal, spesifikasi dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Dokumen PO. Penyerahan wajib diselesaikan sesuai jadwal penyerahan yang dinyatakan dalam PO ini. Jika tidak tercapai, Perusahaan memiliki hak untuk (a) membatalkan PO ini tanpa tanggung jawab apapun dan untuk mengenakan biaya kepada Vendor atas segala kerugian yang timbul; dan/atau (b) mengenakan denda sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen PO.
3. **MASA BERLAKU PO.** PO yang diterbitkan kepada Vendor akan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah diterbitkan ("**Masa Berlaku**"). Perusahaan berhak membatalkan dan/atau mengakhiri PO setiap saat sebelum berakhirnya Masa Berlaku (termasuk sebelum atau sesudah Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") atau Product Receipt yang diterbitkan oleh Perusahaan), tanpa kewajiban memberi kompensasi apapun kepada Vendor. Jika Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam Dokumen PO.
4. **HARGA.** Harga adalah tetap pada tanggal PO ini sampai diubah oleh para pihak secara tertulis.
5. **KETENTUAN PEMBAYARAN.** Vendor akan menagih Perusahaan sesuai syarat dan ketentuan dalam Dokumen PO, dan pembayaran akan dilakukan dalam periode yang dinyatakan dalam Dokumen PO tersebut setelah diterimanya tagihan dan dokumen pendukung dengan lengkap dan benar. Perusahaan tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang disampaikan kepada Perusahaan setelah jangka waktu tiga (3) bulan sejak BAST atau Product Receipt diterbitkan oleh Perusahaan atau sejak tanggal dimana tagihan diwajibkan untuk disampaikan dalam Dokumen PO.
6. **PAJAK.** Setiap pajak yang timbul sehubungan dengan Pekerjaan akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **HAK UNTUK MELAKUKAN PERJUMPAAN UTANG DAN MENAHAN PEMBAYARAN.** Vendor memberi kuasa kepada Perusahaan untuk secara otomatis memotong atau melakukan set-off kapanpun dan sepanjang diperbolehkan oleh hukum, biaya, ongkos dan pembayaran yang jatuh tempo pada Perusahaan oleh Vendor dalam Dokumen PO atau PO dan/atau Dokumen PO lainnya terhadap setiap dan seluruh jumlah terutang atau jatuh tempo kepada Vendor oleh Perusahaan berdasarkan PO ini. Perusahaan dapat, tanpa membatasi hak-hak atau hak-hak atas pemulihan yang Perusahaan miliki berdasarkan Dokumen PO, berdasarkan hukum atau lainnya, menghentikan atau menahan sebagian atau seluruh pembayaran jatuh tempo kepada Penyedia Layanan, untuk melindungi dirinya terhadap pelanggaran oleh Vendor terhadap kewajibannya dalam Dokumen PO hingga Vendor telah memperbaiki pelanggaran tersebut.
8. **ASURANSI.** Vendor wajib atas biayanya sendiri mengasuransikan Pekerjaan (termasuk seluruh perangkat pendukungnya) untuk jangka waktu minimal selama pelaksanaan Pekerjaan di perusahaan asuransi terkemuka yang disetujui Perusahaan, terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul baik risiko atas proyek dan risiko kerugian umum.
9. **PERNYATAAN DAN JAMINAN.** Vendor menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Vendor merupakan suatu badan hukum yang secara sah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di yurisdiksi pendiriannya;
 - b. Pelaksanaan dan penyerahan PO ini dan pelaksanaan kewajiban oleh Vendor tidak akan bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasarnya (sebagaimana berlaku) atau bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku terhadap Vendor;
 - c. Tidak ada kewajiban kontraktual atau pengaturan yang berlaku terhadap Vendor atau keadaan lain yang menghalangi pihaknya atau membatasi kemampuan pihaknya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya;
 - d. Pekerjaan terkait PO ini proyek akan sesuai dengan deskripsi dan rincian lain yang dinyatakan dalam PO dan Dokumen PO, dan diserahkan, dilaksanakan atau diperoleh secara sah, dengan hak milik yang berlaku dan jelas, bebas dan tanpa segala sitaan (jaminan), pembebanan, dan klaim lain, dan tidak ada cacat tersembunyi atau cacat pada material, workmanship dan instalasi;
 - e. Pekerjaan tersebut akan dilakukan secara profesional, dengan seluruh kemampuan dan perhatian yang wajar, selidiknya sesuai standar industri oleh personel yang terlatih dan berpengalaman;
 - f. Vendor akan mematuhi dan akan selalu mematuhi seluruh undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maupun peraturan di bidang tindak pidana pencucian uang yang berlaku di Indonesia; dan
 - g. Vendor telah memiliki dan akan selalu menjaga keberlakuan seluruh lisensi, izin, sertifikat, dan persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dan kewajibannya berdasarkan PO ini.
10. **GANTI KERUGIAN.** Vendor akan memberikan ganti rugi, membebaskan dan melepaskan Perusahaan dan afiliasinya, pelanggannya, pegawainya dan agennya secara penuh (secara bersama, "**Pihak Yang Dilepaskan dan Diberi Ganti Rugi**") dari kerugian dari segala klaim, tuntutan hukum dan/atau klaim atas kerugian atau kerusakan yang dapat timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam PO ini atau pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini oleh Vendor, atau yang mungkin diakibatkan oleh kegagalan Vendor dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen PO sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
11. **PELAKSANAAN KEMBALI.** Jika Pekerjaan apapun tidak sesuai dengan PO ini atau Dokumen PO, atau jika Vendor gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PO ini, Perusahaan dapat tanpa beban apapun, setiap saat dan tanpa mengesampingkan hak dan upaya pemulihan yang lain, dengan pemberitahuan tertulis mewajibkan Vendor untuk melaksanakan kembali Pekerjaan dengan segera tanpa biaya atau tanggung jawab dari Perusahaan.
12. **PENGENDALIAN EKSPOR DAN IMPOR.** Para pihak mengakui bahwa Pekerjaan atau dokumentasinya dan material lain yang diberikan dalam PO ini tunduk pada hukum dan peraturan mengenai pengendalian ekspor atau impor Indonesia atau negara lain. Vendor dengan biaya sendiri wajib memperoleh seluruh persetujuan dan perizinan yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu berdasarkan hukum dan peraturan negara terkait dan hukum dan peraturan negara lainnya yang mempengaruhi atau mengatur ekspor atau impor tersebut. Vendor akan, saat diminta, memberikan salinan dari seluruh persetujuan dan perizinan tersebut kepada Perusahaan serta nomor klasifikasi kontrol impor/ekspor, kode tarif, negara asal dan informasi lain yang secara wajar diminta oleh Perusahaan sehubungan dengan impor atau ekspor lanjutan dari Pekerjaan tersebut. Vendor melepaskan, melindungi, memberikan ganti rugi dan membebaskan Pihak Yang Dilepaskan dan Diberi Ganti Rugi dari kerugian atas segala tindakan, klaim, tuntutan (termasuk biaya hukum dan lainnya untuk bertahan dari atau menyelesaikan tindakan, klaim atau tuntutan) yang mungkin diajukan terhadap Pihak Yang Dilepaskan dan Diberi Ganti Rugi yang timbul dari pelanggaran ketentuan ini oleh Vendor dan kelalaiannya dari Vendor, agennya, pegawainya atau pihak-pihak lainnya terhadap siapa Vendor bertanggung jawab atas dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan.

The Purchase Order ("PO") shall be governed by the Terms and Conditions ("**Terms and Conditions**") set forth below. This Terms and Conditions together with the Master Services Agreement (including the Statement of Work) or any equivalent agreement which underlie the issuance of this PO (each, "**Agreement**") shall regulate the purchase of goods and/or services by the Company. In the event of any conflict or discrepancy between the Terms and Conditions and the Agreement, the Agreement shall prevail and apply.

1. **WORK.** The work to be performed by the Vendor shall be in the form of delivery of goods and/or services ("**Work**") as set out in: (a) the PO; (b) this Terms and Conditions, and/or (c) the Agreement and other related documents (entirely referred to as the "**PO Documents**").
2. **WORK IMPLEMENTATION.** Upon receiving the PO, Vendor is obliged to carry out the Work according to the schedule/timelines, specifications and other terms and conditions in the PO Documents. Delivery must be completed within the delivery schedule stated on this PO. Otherwise, the Company reserves the right to (a) cancel this PO without liability and to charge Vendor with any loss incurred; and/or (b) charge a penalty as provided in the PO Documents.
3. **TERM OF PO.** PO issued to the Vendor will be valid for twelve (12) months after being issued ("**Term**"). The Company shall have the right to cancel and/or terminate the PO at any time prior to the expiration of the Term (including before or after the Acceptance Certificate ("**Acceptance Certificate**") or Product Receipt issued by the Company), without the obligation to provide any compensation to Vendor, if the Work do not conform to the agreed specifications set forth in the PO Documents.
4. **PRICE.** Prices are fixed at the date of this PO until amended by the parties in writing.
5. **PAYMENT TERMS.** Vendor shall invoice the Company in accordance with the terms and conditions in the PO Documents, and payment shall be made within the stated period therein upon receipt of complete and correct invoice and supporting documents. The Company is not obliged to pay any invoice delivered to the Company after the period of three (3) months from the issuance date of the Acceptance Certificate or Product Receipt by the Company or from the date it is required to be submitted under the PO Documents.
6. **TAX.** Any tax arising in connection with the Work shall be borne by each party in accordance with applicable tax laws and regulations in the Republic of Indonesia.
7. **RIGHT OF SET OFF AND WITHHOLD PAYMENT.** The Vendor authorizes the Company to automatically deduct or set off at any time and, to the fullest extent allowed by law, the cost, fees and payments due to the Company by Vendor under the PO Documents or any other PO and/or PO Documents against any and all amounts owed or due to the Vendor by the Company under this PO. The Company may, without limiting any other rights or remedies it may have under the PO Document, at law, or otherwise, suspend or withhold part or all of payment due to the Vendor, to protect itself against breach of the Vendor of its obligations under the PO Documents until such breach has been remedied by the Vendor.
8. **INSURANCE.** Vendor is required, at its own expense, to insure the Work (including its entire supporting equipment) for minimum period of during the Work implementation, in prominent insurance company agreed by the Company, against all risk that may be arising including risks on the project and general loss risks.
9. **REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.** Vendor represents and warrants that:
 - a. It is a legal entity duly established pursuant to the laws of its jurisdiction of incorporation;
 - b. The execution and delivery of this PO and the performance of its obligations by Vendor will not conflict or violate any provision of its Articles of Association (if applicable) or conflict or violate any law applicable to the Vendor;
 - c. There are no contractual obligations or arrangements that are imposed to Vendor or other circumstances that prevents it or limits its ability to carry out its obligations;
 - d. Its Work related to this PO will conform with the description and other particulars stated in the PO and PO Documents, and are delivered, performed or obtained legally with valid and clear property rights free and clear of all liens, encumbrances, and other claims, and with no hidden defects or defects in materials, workmanship and installation;
 - e. Its Work shall be performed in a professional manner, with all reasonable skill and care, at least to industry standards by appropriately trained and experienced personnel;
 - f. It shall comply and will always comply with all applicable laws, regulations, and provisions in implementing the Work, including but not limited to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended with Law No. 20 of 2001 as well as regulations concerning money laundering in Indonesia; and
 - g. It has obtained and will continue to maintain the applicable licenses, permits, certificates, and approvals required to carry out the Work and its obligations under this PO.
10. **INDEMNIFICATION.** Vendor shall fully indemnify, release and hold the Company and its affiliates and its customers, employees and agents (collectively, "**Indemnified Party**") harmless from all claims, lawsuits and/or claims for loss or damages which may arise in connection with the implementation of Work under this PO or the breach of any provisions of this Terms and Conditions by the Vendor, or that may be due to the failure of Vendor to comply with its obligations under PO Document in accordance with the applicable laws and regulations.
11. **RE-PERFORMANCE.** If any of the Work is not in accordance with this PO or PO Documents, or if Vendor otherwise fails to fulfil its obligations under this PO, Company may without liability at any time and without prejudice to its other rights or remedies, by written notice require Vendor to re-perform the Work as soon as reasonably practicable at no cost or liability to the Company.
12. **EXPORT AND IMPORT CONTROL.** The parties acknowledge that the Work or its documentation and other materials supplied under this PO may be subject to export or import control laws and regulations of Indonesia and other countries. Vendor must at its cost obtain all consents and licenses as may be required from time to time under local laws and regulations and under the laws and regulations of any other country that may affect or regulate such export or import. Vendor will, on request, provide a copy of any such consents or approvals to the Company as well as any import/export control classification numbers, tariff codes, country of origin and any other information reasonably requested by the Company in connection with the import or subsequent export of such Work. Vendor releases, defends, indemnifies and holds the Indemnified Party harmless against all actions, claims and demands (including legal fees and other cost of defending or settling any action, claim or demand) which may be instituted against the Indemnified Party arising out of a breach of this clause by the Vendor or the negligence of the Vendor, its agents, employees or of any other person for whose acts or omissions the Vendor is vicariously liable.

13. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.** Para Pihak sepakat bahwa hak milik dari Pekerjaan atau bagian dari Pekerjaan merupakan hak milik eksklusif dari Perusahaan dan oleh karena itu Vendor: (i) setuju untuk melepaskan hak yang mungkin dimilikinya; (ii) dilarang untuk mendaftarkan hak milik intelektual tersebut ke instansi terkait di wilayah negara manapun.
Hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan akan tetap menjadi milik Perusahaan dan tidak akan dialihkan atau beralih kepada pihak manapun juga sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan PO ini.
14. **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN.** Para Pihak sepakat bahwa PO ini dibuat, tunduk dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia. Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Pekerjaan diupayakan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana apabila penyelesaian tidak tercapai dalam waktu tersebut, maka perselisihan akan dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan oleh arbitrase berdasarkan hukum Indonesia. Arbitrase akan dilaksanakan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang saat ini berkantor di Gedung Wahana Graha Lt. 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan sesuai dengan aturan dan peraturan yang saat ini berlaku dimana Para Pihak setuju untuk terikat. Selama proses penyelesaian perselisihan dilakukan, Vendor wajib melaksanakan Pekerjaan tetap dilanjutkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati.
15. **BAHASA.** PO dan Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan antara teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
16. **KETERPISAHAN.** Jika terdapat ketentuan dalam (atau bagian dari setiap ketentuan) dari Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas lain dari suatu yurisdiksi yang kompeten menjadi tidak berlaku, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut akan, sepanjang diwajibkan, dianggap bukan sebagai bagian dari Syarat dan Ketentuan ini, dan keberlakuan serta kekuatan mengikat dari ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan terpengaruh.
17. **PERUBAHAN.** Tidak ada perubahan atau penambahan atas suatu PO atau Syarat dan Ketentuan ini yang mengikat kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing pihak.
13. **INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.** The Parties agree that the ownership of Work or part of the Work are the exclusive property of the Company and therefore, Vendor: (i) agrees to release any rights it may have; (ii) is prohibited to register such intellectual property rights to any relevant institution at any country. Intellectual property rights of the Company shall remain owned by the Company and shall not be assigned or transferred to any parties in relation to the performance of the Work pursuant to this PO.
14. **APPLICABLE LAWS AND DISPUTE RESOLUTION.** The Parties agree that this PO is made, abide and construed in accordance with the laws of Indonesia. All disputes arising from the implementation of the Work shall be sought to be resolved by mutual consensus within thirty (30) calendar days, whereas if settlement is not reached within that time, the dispute will be referred to and finally settled by arbitration based on the laws of Indonesia. Arbitration proceeding will be carried out at the Indonesian National Arbitration Board ("BANI"), currently located in Gedung Wahana Graha, 1st and 2nd floor, Jl. Mampang Prapatan No. 2, South Jakarta, in accordance with the current governing laws and regulations where Parties agree to be bound. During the dispute resolution process, Vendor shall continue the Work in accordance with the agreed Work implementation schedule.
15. **LANGUAGE.** The PO and this Terms and Conditions are made in Bahasa Indonesia and English. In the event of any inconsistency or contradiction between the Bahasa Indonesia and English texts, the Bahasa Indonesia text shall govern and prevail.
16. **SEVERABILITY.** If any provisions of the (or part of any provision) Terms and Conditions is found by any court or other authority of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, that provision shall, to the extent required, be deemed not to form part of this Terms and Conditions, and the validity and enforceability of the other provisions herein shall not be affected.
17. **MODIFICATIONS.** No amendments or additions to a PO or this Terms and Conditions is binding unless made in writing and signed by duly authorized representatives of each party.